Legge, Legislazione e Libertà: dall’antichità al positivismo giuridico

Il rapporto tra la norma giuridica e la libertà dell'individuo costituisce uno dei nodi teorici più complessi e affascinanti della filosofia politica e del diritto. Lungo la storia del pensiero occidentale si sono affrontate due grandi tradizioni filosofiche, fondate su premesse radicalmente divergenti:

- **Il Diritto come condizione e garanzia della libertà** (la tradizione giusnaturalista che ammette un diritto naturale superiore e universale, critica di Locke e Kant);
- **Il Diritto come vincolo e limitazione della volontà** (la tradizione assolutista, utilitarista e positivista ossia l’insieme delle norme create e applicate da un’autorità legislativa, critica di Hobbes e Bentham).

Questa tensione fondamentale tra norma e autonomia individuale non è una pura speculazione teorica, ma determina in modo profondo il modo in cui i cittadini percepiscono l'autorità dello Stato e il proprio potere d'agire all'interno della società.

La legge come scudo della libertà: la prospettiva di Locke e Kant

Per pensatori come John Locke e Immanuel Kant, **non può esistere alcuna vera libertà al di fuori di un quadro normativo ben definito**. In questa prospettiva, legge e libertà non si elidono a vicenda, ma risultano concetti strettamente correlati e reciprocamente necessari.
Senza la norma scritta e riconosciuta, la libertà del singolo rischia di ridursi alla mera “legge del più forte” o all'incertezza dello stato di natura, dove la propria sfera di azione è costantemente esposta all'arbitrio e alla prevaricazione altrui.

La protezione dei diritti secondo Kant

In particolare, per Immanuel Kant la legge costituisce la condizione essenziale e imprescindibile affinché la libertà da semplice concetto astratto si traduca in un diritto concreto e tutelato. La protezione kantiana dei diritti si realizza attraverso tre passaggi chiave:

1. **La funzione di «scudo» della norma:** La legge definisce il perimetro invalicabile entro cui ciascun individuo può agire liberamente senza temere soprusi, proteggendo la sfera di autonomia del singolo dalle interferenze esterne.

2. **La coesistenza delle libertà:** Per Kant, il diritto è la somma delle condizioni sotto le quali l'arbitrio dell'uno può accordarsi con l'arbitrio dell'altro secondo una legge universale di libertà. La norma impedisce che la libertà di un individuo travolga o calpesti quella del consociato.
3. **Il superamento del conflitto tra norma e autonomia:** A differenza di chi vede nella legge un limite opprimente, Kant considera la legge civile come lo strumento che garantisce un'autonomia reale e pacifica all'interno di una comunità organizzata.

La legge come limitazione: la prospettiva di Hobbes e Bentham

All'estremo opposto si colloca la tradizione che vede in ogni restrizione legale una **limitazione intrinseca alla libertà naturale** della persona.

Thomas Hobbes e la libertà come assenza di ostacoli

Thomas Hobbes (1588–1679), precursore del giuspositivismo (ovvero quella dottrina che riconosce come unico diritto valido il *diritto positivo*, posto dal legislatore umano), definisce la libertà in senso squisitamente meccanicistico come «assenza di ostacoli esterni al movimento».

Nello stato di natura, l'uomo possiede una libertà totale ma illimitata e pericolosa (*ius in omnia*), che genera la guerra di tutti contro tutti (*bellum omnium contra omnes*). Con il contratto sociale e l'istituzione del Leviatano, gli individui accettano di sacrificare e restringere la propria libertà naturale in cambio della sicurezza e della pace. Per Hobbes, dunque, la legge è per sua natura un vincolo: ogni norma approvata dal sovrano segna un confine che sottrae uno spazio alla volontà e all'agire del singolo.

Jeremy Bentham e il calcolo utilitaristico

Sulla medesima linea si pone Jeremy Bentham (1748–1832), padre dell'utilitarismo e fiero avversario del giusnaturalismo e dei “diritti naturali” (da lui definiti ironicamente «sciocchezze sui trampoli»).

Bentham sostiene la necessità di una rigorosa codificazione del diritto, affermando che ogni legge è un male in sé, poiché comporta sempre una coercizione o una sanzione che limita la libertà individuale. Essa si giustifica unicamente se il dolore della restrizione produce un bene maggiore per la collettività, ovvero se garantisce «la massima felicità per il maggior numero di persone».

Confronto sintetico: Kant contro Hobbes

Per comprendere appresso la portata di questa divergenza, è utile mettere a diretto confronto le due posizioni:

- **Necessità vs. Limitazione:**

  Kant sostiene che non vi sia vera libertà senza la regola giuridica, poiché essa fonda e tutela la sfera personale. Hobbes interpreta invece la norma come un limite inevitabile che va a decurtare o disciplinare una libertà naturale preesistente.

- **La funzione dell'Autorità:**

  Per Kant, l'autorità della legge serve a garantire l'autonomia reciproca dei cittadini. Per Hobbes, l'autorità della legge serve a contenere gli impulsi distruttivi dell'uomo, imponendo la pace con la forza della sanzione.

- **L'effetto sul cittadino:**

  Nella visione kantiana, il cittadino riconosce la legge come un'emanazione della ragione stessa e come uno strumento di emancipazione; nella visione hobbesiana, il cittadino accetta la legge come un compromesso necessario per sfuggire al caos, vedendo in essa un vincolo alla propria sovranità individuale.

L'impatto delle diverse concezioni sulla società

L'adozione di una visione o dell'altra non è una questione neutra, ma plasma direttamente la cultura politica e la struttura sociale di una nazione:

- **In una società di matrice lockiana e kantiana**, il diritto viene percepito come la **garanzia dell'autonomia**. Le regole istituzionali e i diritti fondamentali sono visti come barriere invalicabili contro l'arbitrio del potere statale. I cittadini partecipano alla vita civile consapevoli che l'obbedienza alla legge non è servitù, ma la forma stessa della libertà condivisa.
- **In una società di matrice hobbesiana e utilitarista**, la legge viene percepita primariamente come uno **strumento di ordine, controllo e regolamentazione sociale**. Il rapporto tra cittadino e Stato tende a configurarsi in termini di delega della sicurezza in cambio di una porzione di libertà individuale, ponendo l'accento sulla stabilità, sulla prevenzione del conflitto e sulla funzionalità del sistema economico ed esecutivo.

In definitiva, la concezione di diritto prevalente all'interno di una comunità determina il modo in cui ciascun individuo valuta le istituzioni: come uno strumento di tutela della propria dignità personale e della

propria libertà, oppure come un confine vincolante ma indispensabile per garantire la convivenza civile.

È un nodo concettuale di una modernità impressionante. La cosa affascinante è come due pensatori del passato abbiano tracciato in modo così nitido i binari su cui ancora oggi viaggia il dibattito politico e giuridico quotidiano.
Ogni volta che si accende una discussione su un decreto, una piazza, una norma o un limite, stiamo semplicemente mettendo in scena (spesso senza saperlo) l'eterno confronto tra due esigenze umane fondamentali e in perenne tensione:

- **Da un lato l'inquietudine di Hobbes:** la paura del caos, il bisogno primordiale di protezione e l'idea che, per evitare la sopraffazione o il disordine, sia necessario cedere una quota della propria autonomia a un'autorità centrale che garantisca la stabilità.
- **Dall'altro l'orgoglio di Kant:** la convinzione che la libertà non sia una concessione dello Stato, ma un diritto intrinseco della ragione umana, e che la legge debba servire a proteggere quella libertà, mai a soffocarla o a ridurla a semplice obbedienza.

Quando si analizza la realtà attraverso questa lente, si smette di vedere la politica solo come uno scontro di fazioni e la si comincia a capire come un delicato e

continuo bilanciamento. Il vero banco di prova per ogni democrazia matura sta proprio qui: riuscire a garantire la convivenza senza che l'esigenza della sicurezza finisca per prosciugare lo spazio del dissenso e della ricerca della verità.

Nel contesto italiano, le discussioni attorno ai recenti provvedimenti in materia di sicurezza e ordine pubblico (come le norme che inaspriscono le sanzioni o introducono nuove fattispecie di reato legate a blocchi stradali, manifestazioni non preavvisate o proteste di piazza) vedono contrapposte due principali linee di pensiero:

- **La prospettiva critica (ispirata alla tutela dell'autonomia e dei diritti civili):**

  Sostenitori di questa visione, tra cui diverse associazioni per i diritti civili, giuristi e forze d'opposizione, argomentano che l'inasprimento delle pene e l'uso di misure preventive o restrittive rischino di produrre un effetto deterrente (*chilling effect*) sulla libertà di espressione e di protesta. In quest'ottica, la manifestazione è vista come un pilastro fondamentale della democrazia e uno strumento di emancipazione; restringerne l'esercizio in nome della sicurezza rischia di sbilanciare l'ordinamento verso un modello autoritario, in cui il dissenso viene criminalizzato e

trattato come una minaccia all'ordine pubblico anziché come un'espressione di pluralismo.

- **La prospettiva governativa e istituzionale (ispirata alla tutela dell'ordine e della legalità):**

  I sostenitori delle misure di sicurezza argomentano che la libertà di manifestazione non sia un diritto assoluto e illimitato, ma debba essere bilanciata con la tutela dell'incolumità pubblica, della libertà di circolazione dei cittadini e della protezione dei beni pubblici e privati. Da questo punto di vista, le norme mirano a prevenire ed evitare che le proteste travalichino in atti di violenza, danneggiamento o blocco di servizi essenziali. L'intervento dello Stato viene quindi giustificato come necessario per garantire la sicurezza generale e impedire che l'arbitrio di pochi prevalga sui diritti della collettività.

Il nodo filosofico e giuridico risiede dunque nella proporzionalità: se l'intervento dello Stato sia un mezzo necessario per garantire la convivenza pacifica (secondo una logica di bilanciamento dei diritti) o se, al contrario, superi il limite tollerabile in una società democratica, riducendo lo spazio effettivo della libertà individuale e collettiva.